คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕๔/๒๕๖๘

บริษัท น จำกัด โจทก์
พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย
นางสาว พ จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๑๗, ๑๘, ๑๑๙
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๓), ๒๔๓ (๑)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑, ๕๑, ๕๗

เรื่อง การพิจารณาความสัมพันธ์ว่าเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันหรือไม่ ยังต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าบุคคลที่เป็นลูกจ้างอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาโดยต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบุคคลที่เป็นนายจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แก่จำเลยร่วมซึ่งเป็นลูกจ้าง แต่โจทก์ไม่เห็นด้วย เพราะจำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างแต่เป็นผู้บริหารของโจทก์ ซึ่งไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ และหากเป็นลูกจ้าง โจทก์ก็ยังไม่ได้เลิกจ้างเพียงแต่ปลดออกจากตำแหน่งบริหารเท่านั้น ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย

จำเลยให้การว่า คำสั่งของจำเลยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยร่วมให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์ ทำงานอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนาย ป ประธานบริษัทโจทก์ โดยต้องรายงานขอความเห็น และขออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ จำเลยร่วมต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง และขอให้โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลย พร้อมชำระดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีนาย ป เป็นประธานบริษัท โจทก์ทำสัญญาจ้างกับจำเลยร่วมระบุให้ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐๙,๒๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑๘ ของเดือน มีกำหนดวันและเวลาการทำงาน พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มีบทลงโทษฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตาม โดยมีนาย ป ประธานบริษัทลงลายมือชื่อ จึงต้องสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริง หลังจากทำสัญญาแล้วจำเลยร่วมทำงานให้แก่โจทก์

และได้รับค่าจ้างตลอดมาโดยโจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้านว่าจำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างโจทก์ จำเลยร่วมทำงานตำแหน่งรองประธานบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารของโจทก์ ย่อมไม่เคร่งครัดในเรื่องเวลาการทำงาน และอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนาย ป จำเลยร่วมได้รับอนุญาตจากนาย ป ให้สามารถทำงานได้โดยอิสระไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และในขณะที่จำเลยร่วมยื่นคำร้องต่อพนักงานจรวจแรงงาน โจทก์ก็มิได้ยกข้อเท็จจริงขึ้นกล่าวอ้างว่าจำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างโจทก์ ต่อมานาย ป เสียชีวิต โจทก์มีหนังสือให้จำเลยร่วมพ้นจากตำแหน่ง เป็นการแสดงเจตนาของโจทก์มิให้จำเลยร่วมปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไป และหลังจากวันดังกล่าวโจทก์ไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วม แสดงว่าโจทก์ประสงค์จะเลิกจ้าง ตามความในมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หาใช่ปลดออกจากตำแหน่งโดยยังไม่เลิกจ้าง เมื่อโจทก์ผู้เป็นนายจ้างเลิกจ้างจำเลยร่วมผู้เป็นลูกจ้างโดยมิได้กระทำความผิด ตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือมิได้มีการประพฤติตนตามมาตรา ๕๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามมาตรา ๑๗ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่จำเลยร่วม จึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนในส่วนที่รับฟังว่า เรื่องเวลาการทำงานจำเลยร่วมได้รับอนุญาตจากนาย ป ว่าไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ แต่ข้อเท็จจริงในส่วนนี้ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมานั้นไม่ปรากฏในสำนวนว่า นาย ป เป็นผู้อนุญาต อีกประเด็นหนึ่ง ศาลแรงงานภาค ๒ ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจบังคับบัญชาจำเลยร่วมหรือไม่ จำเลยร่วมต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์หรือไม่ อย่างไร อันจะแสดงว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างของโจทก์ โดยแท้จริงแล้วโจทก์และจำเลยร่วมไม่ได้ปฏิบัติบังคับตามสัญญาจ้างระหว่างกัน แต่ทำสัญญาจ้างเพื่อประโยชน์ในการขอใบอนุญาตทำงานให้แก่จำเลยร่วมเท่านั้น จึงมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ให้นิยามของคำว่า นายจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และให้นิยามคำว่า ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร และมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ บัญญัติว่า อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ และมาตรา ๕๘๓ บัญญัติว่า ถ้าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณก็ดี ดังนั้น การที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ว่าเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันหรือไม่ นอกจากจะพิจารณาว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายมีการทำงานและมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่กันแล้ว ยังต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าบุคคลที่เป็นลูกจ้างอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาโดยต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบุคคลที่เป็นนายจ้าง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ตามความเป็นจริงของความเป็นนายจ้างดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ด้วย แต่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงแต่เพียงว่าหนังสือสัญญาจ้างพนักงาน

เป็นเอกสารที่ถูกต้องเท่านั้น ยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการเป็นลูกจ้างนายจ้าง ว่ามีข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าจำเลยร่วมอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์หรือไม่ อย่างไร อันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่โจทก์กับจำเลยร่วมปฏิบัติต่อกัน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ และให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาและรับฟังข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนตามที่วินิจฉัยข้างต้นแล้วพิพากษาคดีเสียใหม่ตามรูปคดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา